



Comune di Monterotondo

Deliberazione Giunta Com.le

Atto n. 405 del 23/12/2025

OGGETTO: RESISTENZA IN GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI ROMA PER IL RICORSO 6482/2025 PROMOSSO L. S.P.A. C/COMUNE DI MONTEROTONDO - CONFERIMENTO INCARICO AVV. MENSITIERI (ANDREANI TRIBUTI)

L'anno 2025, il giorno 23 del mese di Dicembre a partire dalle ore 13.42 si è riunita nella
Residenza Municipale

LA GIUNTA COMUNALE

Risultano presenti ed assenti al momento dell'adozione del presente atto i signori:

PRESENTE

Varone Riccardo	Sindaco	SI
Cavalli Luigi	Vice Sindaco	SI
Alessandri Mauro	Assessore	NO
Bronzino Isabella	Assessore	SI
Clementini Alessandra	Assessore	SI
Di Nicola Alessandro	Assessore	SI
Rossi Marcella	Assessore	NO
Ruggeri Ruggero	Assessore	SI

Presiede: Sindaco Varone Riccardo

Partecipa: alla seduta formale il Segretario Generale Michele Smargiassi

Deliberazione n. del

OGGETTO: RESISTENZA IN GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI ROMA PER IL RICORSO 6482/2025 PROMOSSO L. S.P.A. C/COMUNE DI MONTEROTONDO - CONFERIMENTO INCARICO AVV. MENSITIERI (ANDREANI TRIBUTI)

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessora al Bilancio Marcella Rossi.

Premesso:

- che il contribuente proponeva ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma avverso il seguente atto: ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/2010 n. ING/38-2024-665 del 25.01.2024, relativa alla Tari anno 2014, notificata in data 1.02.2024;

Considerato

- che la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma ha emesso sentenza n. 13470/2025, depositata il 13/10/2025;

Considerato:

- che con contratto di appalto Rep. n. 2459/2016, l'Amministrazione ha conferito l'affidamento del servizio di supporto all'accertamento e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie ed extra-tributarie, escluso mensa alla Società Andreani Tributi S.p.A.;
- che il contratto sopra citato prevede, a carico della Società Andreani Tributi S.p.A., anche l'assistenza giudiziale nel caso di attivazione del contenzioso delle entrate suddette;

Dato atto:

- che il Servizio Entrate e Provveditorato, trasmetteva ad Andreani Tributi la documentazione pervenuta all'Ente relativa al contenzioso tributario instauratosi per la preparazione delle memorie difensive;

Preso atto:

- della nota pervenuta del 16/12/2025, in riscontro alla documentazione inviata dal Servizio Entrate e Provveditorato avente ad oggetto "Richiesta Nomina Legale Ricorso Trib. L. Spa" dalla società Andreani Tributi;

Ravvisata:

- la necessità di resistere in giudizio presso la Corte Di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Roma;

Considerato:

- che il Consiglio di Stato, con due sentenze (IV Sez. n. 701/2012 e V Sez. n. 650/2012), ha affermato che la rappresentanza in giudizio del Comune spetta al Sindaco, senza necessità di

preventiva autorizzazione di altri organi, salvo diversa disposizione statutaria; nel caso specifico di quest'Ente, l'art. 4 dello Statuto prevede espressamente che il Sindaco resiste o agisce in giudizio, previa deliberazione della Giunta Comunale;

Visto:

- che la Società Andreani Tributi S.p.A. ha incaricato, per la costituzione e resistenza nei giudizi de quo, l'avv. Mensitieri Edoardo;

Ritenuto:

- di poter autorizzare la resistenza nel giudizio di che trattasi e nominare alla rappresentanza e difesa dell'Ente l'avv. Mensitieri Edoardo;

Ravvisata:

- la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto:

- il D.Lgs. 267/2000;

Visto:

- l'art. 3 dello Statuto dell'Ente;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

Con voti palesi favorevoli unanimi;

DELIBERA

- di autorizzare il Sindaco Riccardo Varone, per le motivazioni di cui in premessa:
 - a resistere nel giudizio davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Roma, avverso la sentenza n. 13470/2025;
 - a nominare, visto il contratto stipulato con la Società Andreani Tributi S.p.A. per l'assistenza giudiziale nel caso di attivazione del contenzioso delle entrate, l'avv. Edoardo Mensitieri, per la costituzione nel giudizio de quo;
- di prendere atto che il Sindaco provvederà a munire il suddetto professionista della prescritta procura, con facoltà di dire, eccepire e dedurre tutto quanto si renderà opportuno per la difesa degli interessi dell'Ente;
- di demandare al responsabile del Tributo l'adozione delle conseguenti determinazioni richieste dal caso a tutela delle ragioni e degli interessi del Comune di Monterotondo;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta specifico impegno di spesa;

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di avviare le procedure, con voti palesi favorevoli unanimi;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs n. 267/2000



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 589**

Ufficio Proponente: **Servizio entrate e provveditorato**

Oggetto: **RESISTENZA IN GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI ROMA PER IL RICORSO 6482/2025 PROMOSSO L. S.P.A. C/COMUNE DI MONTEROTONDO - CONFERIMENTO INCARICO AVV. MENSITIERI (ANDREANI TRIBUTI)**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio entrate e provveditorato)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/12/2025

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Felici Laura

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Varone Riccardo

IL Segretario Generale
Michele Smargiassi

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Michele Smargiassi in data 29/12/2025
Riccardo Varone in data 23/12/2025



Comune di Monterotondo

Data 23/12/2025 N. 405	OGGETTO: RESISTENZA IN GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI ROMA PER IL RICORSO 6482/2025 PROMOSSO L. S.P.A. C/COMUNE DI MONTEROTONDO - CONFERIMENTO INCARICO AVV. MENSITIERI (ANDREANI TRIBUTI)
---	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione nr. 405 del 23/12/2025 viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio elettronico del Comune (<https://servizi.comune.monterotondo.rm.it/ServiziOnLine/Istanze/landingIstanza?Id=1>) e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi e viene trasmessa con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

ESECUTIVITA'

la presente deliberazione diviene esecutiva dal 08/01/2026 in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000;

Lì 29/12/2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Michele Smargiassi

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Michele Smargiassi in data 29/12/2025